

1522099-65.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Maria Domitila Prado Manssur

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/12/2022

... tomou conhecimento, pelo sistema COPOM, de roubo em andamento, com fornecimento de características do veículo utilizado para a fuga do agente, no caso o réu PATRICK, que estava na condução de um Palio. Abordado, o réu PATRICK se mostrou bastante nervoso e admitiu a prática do delito, sendo que a vítima esclareceu os fatos, a permitir o adequado ajustamento para furto, com condução ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, Rua 04 1º Piso Salas 1-220 e 1-221, Barra Funda -

CEP 01133-020, Fone: (11) 2868-7091, São Paulo-SP - E-mail: Sp16cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1522099-65.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1522099-65.2022.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PATRICK DE JESUS

VISTOS.

PATRICK DE JESUS, qualificado nos autos, foi denunciado e se vê processado pela prática do delito descrito pelo artigo 155, §4º, inciso I, cc artigo 14, II, ambos do Código Penal, porque, em 30 de junho de 2022, por volta de 14h10min, à Rua José Cioff, nº 432, São Mateus, nesta Capital/SP, teria tentado subtrair, em proveito próprio, mediante rompimento de obstáculo, bens que estavam no interior do veículo Fiat/Palio Attractiv 1.4, ano e modelo de 2012/2013, de placas FAJ0264, pertencente à vítima Cleide de Fatima Leste.

Diz a denúncia que PATRICK, ao perceber que a vítima estacionou o veículo em via pública e ingressou em estabelecimento comercial, nele ingressou, após abrir a porta, utilizando-se de chave de fenda, no intuito de furtar bens, que estavam no seu interior. A vítima percebeu a ação e gritou "pega ladrão", o que levou o denunciado réu a tentar se evadir, em outro veículo, modelo Palio, cor preta, de placas EEX 9331, mas foi detido por policiais militares, acionados via COPOM.

Recebida a denúncia, em 26 de julho de 2022 (fls. 83/84), o réu foi citado

(fls.120) e apresentou resposta escrita (fls.124), inábil a impedir o prosseguimento do feito, à míngua das hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal . Durante a instrução, foram ouvidas, além da vítima, duas testemunhas comuns, ao que se seguiu o interrogatório do réu.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em alegações finais, o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu a parcial procedência da ação penal, entendendo provado o delito de furto simples tentado, no que foi acompanhado pela DEFENSORIA PÚBLICA, que, para o caso de condenação, apresentou pleitos subsidiários.

É o relatório.
DECIDO.

A análise dos elementos de prova, coligidos nas duas fases da persecução penal, permite concluir pela parcial procedência da ação penal, ajustando-se a conduta do réu ao delito previsto no artigo 155, caput, cc artigo 14, II, do Código Penal.

A materialidade se depreende do Boletim de Ocorrência (fls.1/4), dos Autos de Prisão em Flagrante (fls.5) Auto de exibição e da prova oral reunida.

A autoria, por outro lado, pode ser creditada, tranquilamente, ao réu, que em juízo, disse que, na data dos fatos, realmente tentou subtrair o rádio do carro para instalar no seu. Acrescentou que trabalha como coletor de óleo, reside em companhia da esposa e dos dois filhos e tem antecedentes criminais por dois furtos e

Trata-se a confissão de elemento idôneo de prova se afinada com o restante do acervo probatório reunido, caso dos autos.

A vítima Cleide de Fatima Leste narrou que deixou o carro estacionado e, ao voltar, cerca de uma hora depois, viu que havia uma pessoa no banco de trás. Atravessou a rua e começou a gritar "pega ladrão", fazendo com que a pessoa fosse na direção dela e de sua neta. Referida pessoa, quando a declarante correu, dirigiu-se ao seu automóvel, cujas placas decorou. A pessoa passou por ela e disse que nada tinha pego. O rádio do carro chegou a ser "desinstalado" e foi colocado na mochila da filha, mas nada foi levado.

A vítima, pessoa idônea, prestou declarações seguras, não se vislumbrando intenção de falsa incriminação de pessoa sabidamente inocente, e, portanto, suas palavras constituem elemento idôneo de prova. As palavras da vítima, em delitos patrimoniais, são de fundamental importância, porque voltadas à identificação de responsáveis e recuperação de pertences, hipótese dos autos.

No particular, cumpre trazer à colação trecho de V. Acórdão prolatado pelo extinto Egrégio Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo, que, consagrando a relevância da palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, tem inteira aplicação ao caso "sub judice"

"No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes" (JUTACRIM 90/362)

A testemunha Renatho Rhomens, policial militar, disse que, em patrulhamento, tomou conhecimento, pelo sistema COPOM, de roubo em andamento, com fornecimento de características do veículo utilizado para a fuga do agente, no caso o réu PATRICK, que estava na condução de um Palio. Abordado, o réu PATRICK se mostrou bastante nervoso e admitiu a prática do delito, sendo que a vítima esclareceu os fatos, a permitir o adequado ajustamento para furto, com condução de todos à Delegacia de

Polícia.

No mesmo sentido o depoimento da testemunha Renato Moreira, também policial militar..

As testemunhas, policiais militares, agentes públicos, regularmente compromissados - não houve oposição de contradita -, prestaram depoimentos idôneos e convincentes e não há, nos autos, sequer indicio de cometimento de arbitrariedade, o que permite a consideração de suas palavras na fundamentação da sentença, na hipótese dos autos, condenatória.

Sobre a valia do depoimento dos policiais:

"A jurisprudência do STF é no sentido de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF - HC 70.237 - Rel. Carlos Velloso - RTJ 157/94). "O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - HC 73.518- 5 - Rel. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

Limitaram-se os agentes públicos a relatar, de forma coesa e harmônica, em que circunstâncias detiveram o réu PATRICK, identificado pela vítima como autor de delito de furto, ao que se seguiu o encaminhamento de todos à presença da autoridade policial.

Cumpram-se anotar que os policiais sequer conheciam o réu, e, portanto, como a vítima, não tinham motivo algum para incriminar, falsamente, pessoa sabidamente inocente.

Tudo, nestes autos, converge para a condenação do réu PATRICK pela prática de tentativa de furto, por ele mesmo admitido;

A ausência de laudo pericial do veículo, por outro lado, impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, em obediência às diretrizes dos artigos 158 e seguintes do Código de Processo.

Por tais sucessos, na medida em que o MINISTÉRIO PÚBLICO se desincumbiu de provar a acusação, ainda que parcialmente, como determina o artigo 156 do Código de Processo Penal, de rigor a condenação, pela prática do delito previsto no artigo 155, caput, cc artigo 14, II do Código Penal,

Não há causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do acusado ou extingam a sua punibilidade, razão por que procede a presente ação penal.

Passo à dosagem das penas, atendendo às diretrizes do artigo 59 do Código Penal. Em primeira fase da dosimetria, ante os péssimos antecedentes do réu (fls. 65/69), que ostenta múltiplas condenações por delitos patrimoniais, além de estar em cumprimento de pena, no momento da prisão - implica aumento de 1/6 (um sexto), o que resulta penas de 1(um) ano e 2(dois) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa. Na segunda fase, a reincidência específica, firmada em condenação diversa das consideradas na fase anterior (processo 0009283-63.2015.8.26.0635 - 21 VC) compensa-se com a confissão espontânea, nos termos do artigo 67 do Código Penal (STJ - EREsp 1154752/RS - Rel Min Sebastião Reis Júnior- j.23.15.2012-Dje 04.09.2012). Na terceira fase, ante iter criminis percorrido- o réu chegou a ingressar no automóvel, mas não chegou a retirar nenhum bem do local - diminuo no intermediário, estabelecendo definitivas as penas de 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 5 (cinco) dias-multa.

Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal, CONDENANDO o réu PATRICK DE JESUS, qualificado nos autos, da prática do delito descrito pelo artigo 155, caput, cc artigo 14, II do Código Penal aplicando-lhe as penas de 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 5 (cinco) dias-multa, sendo cada dia-multa fixada em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à data do efetivo pagamento, à falta de elemento de convicção sobre a capacidade financeira do réu que permita valoração diversa.

Adequado o regime inicial para o cumprimento da pena fechado porque o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes, além das circunstâncias judiciais francamente desfavoráveis – personalidade voltada para o crime, com extenso histórico de delitos, além de estar em cumprimento de pena. Pelas mesmas razões, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, cumprindo anotar a falta de comprovação de ocupação lícita, indispensável à comprovação de responsabilidade para o cumprimento de tal modalidade de sanção. No que tange ao disposto no § 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, a fim de não embarçar processo de execução em curso e à míngua de informações que possibilitem a análise dos requisitos de ordem subjetiva, deixo de apreciar eventual detração provisória,

Presentes os pressupostos processuais positivos e os requisitos necessários à custódia cautelar, reforçados pela sentença condenatória, indefiro o recurso em liberdade. A excepcional situação causada pela Covid-19 não se sobrepõe ao direito coletivo à segurança e não se revela impedimento ao cumprimento de isolamento social no estabelecimento prisional, em virtude da prisão provisória, ora pela sentença condenatória, à falta de comprovação, pelo réu, de situação peculiar de saúde, anotação necessária à vista da Recomendação CNJ n. 62/2020. Recomende-se o réu ao estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.

Condeno o réu ao pagamento de custas estaduais, estabelecidas em 100UFESPs, reconhecida a hipossuficiência financeira, presumida pela representação processual pela DEFENSORIA PÚBLICA.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e promova-se a liquidação da pena pecuniária imposta.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

São Paulo, 30 de novembro de 2022

MARIA DOMITILA PRADO MANSSUR
Juíza de Direito